Eunice López
Historia Viva

EL ESTUDIO, EN UNA HOJA

¿De dónde viene *el «de»*?

El apellido de la mujer casada en Colombia no siempre fue igual. Esto es lo que encontraron las investigadoras Carmen Diana Deere y Magdalena León en archivos, leyes y entrevistas.

LA COLONIA

Las casadas conservaban su apellido

Entre 1812 y 1820, en las peticiones que las mujeres le hacían al Estado, más de la mitad de las casadas y viudas aparecen con su apellido de soltera, y casi ninguna usaba el «de». Ese «de» tampoco era señal de estar casada: aparecía en apellidos compuestos, de hombres y de mujeres.

SIGLO XIX

El «de» llega con la República

Empieza después de la Independencia, entre las mujeres de la élite. De doce escritoras colombianas reconocidas del siglo, diez lo llevaban. A finales del siglo ya era lo común entre las casadas de clase media y alta, junto con la idea de la esposa como «reina del hogar».

1934

Se vuelve obligatorio por ley

El Decreto 540 de 1934 ordenó que la casada o viuda llevara «su nombre y apellido de su marido, precedido de la partícula de». Pasó sin que nadie lo comentara, apenas dos años después de que la Ley 28 de 1932 le diera a la casada el derecho a manejar sus propios bienes. El Decreto 1003 de 1939 repitió la obligación.

1970

Deja de ser obligatorio

El Decreto 1260 de 1970 dice que «toda persona tiene derecho a su individualidad». Desde ahí el «de» pasa a ser una opción. Quitárselo, en la práctica, siguió siendo un trámite enredado.

1987 · 1988

Ponerlo o quitarlo, por escritura

En 1987 la Registraduría simplificó el cambio en la cédula. El Decreto 999 de 1988 dejó el camino definitivo: la casada puede añadir o quitar el «de» con una escritura pública ante notario.

HOY

Es tu decisión, y hay más de una manera de vivirla

> *«No una propiedad del uno sobre el otro, sino una cadena que nos une».*
>
> Lucy, que lleva el «de» por gusto

> *«Aquí yo soy yo, punto. Ya no soy de nadie».*
>
> Marta, que volvió a su apellido

De 1934 a 1970, la ley no les dejó elegir.

Ellas no pudieron elegir. Hoy sí.

Fuente: Carmen Diana Deere y Magdalena León (2023), «Identidad de las mujeres casadas: el uso del “de” en sus apellidos en Colombia», *Revista de Estudios Sociales* 84: 19-39. doi.org/10.7440/res84.2023.02. Los nombres de las entrevistadas son los que usa el artículo.